

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

PUERTO RICO AGGREGATE COMPANY,
INC.

Demandante

v.

AGGREGATE, INC.; XAVIER ZEQUEIRA,
INC.; MUNICIPIO DE CAROLINA; JUNTA
DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO

Demandados

CIVIL NÚM.: CA2026CV00700

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE
LA LEY NÚM. 161 DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2009

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN
Y SOLICITANDO DE HONORARIOS DE ABOGADO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE Aggregate, Inc. ("Aggregate"), por conducto de la representación legal que suscribe y, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, muy respetuosamente, **EXPONE**, **ALEGA** y **SOLICITA**:

I. Introducción

El 31 de agosto de 2017, Aggregate, Puerto Rico Aggregate Company, Inc. ("PRACI"), Xavier Zequeira, Inc. ("XZINC"), y la Sucesión de Xavier Zequeira Blanco ("Sucesión Zequeira"), otorgaron un acuerdo titulado *Contrato de Arrendamiento de Fincas Rústicas para Extracción y Proceso de Material Rocoso* ("Contrato de Arrendamiento"),¹ por virtud del cual PRACI le arrendó a Aggregate ciertas fincas, conocidas como las Fincas Urrutia ("Finca Urrutia"), y XZINC y la Sucesión Zequeira le arrendaron dos fincas adicionales ("Finca Zequeira"). En particular, PRACI, XZINC, y la Sucesión Zequeira le confirieron a Aggregate el derecho de uso exclusivo de realizar labores de extracción, procesamiento y venta de material de la corteza terrestre en las fincas—es decir, para operar una cantera—a cambio de unas regalías a pagarse de acuerdo a la cantidad de material vendido. Conforme al referido *Contrato de Arrendamiento*, Aggregate realiza las labores de extracción de la Finca Urrutia, mientras que procesa y vende el material de la corteza terrestre exclusivamente en la Finca Zequeira.² Estas operaciones han existido en estas fincas por aproximadamente cinco décadas.

¹ Véase, SUMAC # 1, Anejo 1.

² Véase, SUMAC # 1, Anejo 1, págs. 3-4.

Desde que fue suscrito el *Contrato de Arrendamiento*, hasta finales de abril de 2024, las partes operaron con cordialidad, respeto y buena fe. Durante este término, y las décadas que lo precedieron, los permisos de operación estuvieron bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales (“DRNA”) y otras agencias gubernamentales, las cuales consistentemente realizaban inspecciones en las fincas y confirmaban el cumplimiento con los permisos, leyes y reglamentos aplicables. No obstante, el 30 de abril de 2024, los señores Jorge Luis Díaz Irizarry, Jorge Arturo Díaz Mayoral, y/o sus representados (en conjunto, “los señores Díaz”), a través de su empresa de Puerto Rico Asphalt LLC—entidad sucesora/afiliada de Betterroads Asphalt LLC, contra la cual se radicó una de las quiebras involuntarias más grandes en la historia de Puerto Rico—adquirieron las acciones de PRACI, cuyo único activo material al momento era la Finca Urrutia. Como bien refleja su nombre, Puerto Rico Asphalt LLC es una entidad que se dedica a la manufactura y venta de asfalto, cuya principal materia prima es polvillo y gravilla, los cuales adquieren en canteras.

Poco después, los señores Díaz iniciaron un patrón de extorsión, hostigamiento, acecho y abuso del derecho, contra Aggregate, ante la resistencia de esta a incurrir en actos de dudosa ética y posible ilegalidad promovidos por los señores Díaz. En particular, los señores Díaz comenzaron por “informar” al personal de Aggregate que *tenían* que despacharle el 100% del material procesado utilizable para la producción de asfalto—entiéndase gravilla y polvillo, que constituye la principal materia prima para el asfalto—a sus entidades afiliadas (Puerto Rico Asphalt LLC y otras), y que estaban impedidos de vender dicho material a sus competidores en el negocio de asfalto (en efecto, monopolizando el mercado), o sufrirían consecuencias. Como parte de ello, le “recordaban” al personal de Aggregate que PRACI “ahora” tenía un “nuevo dueño,” insinuando así que, desde ese momento en adelante, Aggregate *tenía* que acceder a sus pretensiones. No obstante, los representantes de Aggregate se opusieron reiteradamente, toda vez que su política es tratar a toda su clientela por igual, libre de favoritismos, y que nada en el *Contrato de Arrendamiento* le confiere a PRACI o sus representantes autoridad para interferir con o influenciar el despacho y venta de material de Aggregate. En otras palabras, Aggregate no podía correrse el riesgo de afectar las relaciones con sus clientes, meramente para satisfacer las pretensiones de los señores Díaz, además de que dichos actos podrían, incluso, constituir conducta monopolística en violación a leyes y reglamentos estatales y federales.

Ante los reiterados rechazos de Aggregate, los señores Díaz modificaron su estrategia. Por un lado, comenzaron a hostigar y asechar a los empleados y clientes de Aggregate, con la intención

de compeler a esta a ceder a sus pretensiones. A modo de ejemplo, comenzaron a impedir y/o limitar unilateralmente los accesos a las facilidades y fincas en cuestión a empleados de Aggregate, y a camioneros y acarreadores de competidores de Puerto Rico Asphalt LLC que acudían a la cantera para la compra de material, al igual que a hostigar a estos camioneros, acarreadores y empleados. Por otro lado, comenzaron a enviar repetidas comunicaciones amenazantes a Aggregate, acusándola falsa y difamatoriamente de incumplir el *Contrato de Arrendamiento*, con el objetivo de manufacturar un fundamento para acusar a Aggregate de incumplimiento del *Contrato de Arrendamiento*, y “desahuciar” a Aggregate de la finca en cuestión. Naturalmente, Aggregate contestaba reiteradamente estas comunicaciones demostrando la falsedad de lo alegado por PRACI y los señores Díaz, a lo cual estos no respondían pues no tenían base para hacerlo.³

Los actos de PRACI, por instrucciones de los señores Díaz, conllevaron que, a mediados de septiembre de 2024, Aggregate no tuviera otra opción que recurrir a la Policía de Puerto Rico, al igual que presentar una *Demanda de Interdicto Posesorio* ante el TPI, Sala Superior de San Juan.⁴ Dicha acción culminó en una *Sentencia* emitida por el Honorable Juez Anthony Cuevas el de 21 de noviembre de 2024, a la cual PRACI se allanó, garantizando la extracción y despacho de material por parte de Aggregate, y el uso de los accesos conferidos bajo el *Contrato de Arrendamiento* para estos fines, a través de la Finca Urrutia.

Poco después, y con evidente sed de venganza, los señores Díaz, utilizando como subterfugio a Puerto Rico Asphalt LLC, incorporaron una estrategia para interferir y cuestionar los permisos de operación de Aggregate ante las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Con la propensión que le caracteriza a promover acusaciones falsas, difamatorias y temerarias contra Aggregate, y mediando fraude y engaño, indujeron a la Junta de Planificación de Puerto Rico ("JP") a auditar los permisos de Aggregate para la operación que lleva a cabo en la Finca Zequeira (procesamiento de material y una oficina), y a que un auditor emitiera el informe de auditoría al que se hace referencia en la demanda de epígrafe, determinando que el Permiso de Uso de dicha

³ Cabe señalar, que los señores Díaz recurren reiteradamente a estas estrategias para tratar de evadir sus responsabilidades contractuales. A modo de ejemplo, y conforme a la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial de la *Sentencia*, SUMAC Núm. 52, *Puerto Rico Asphalt LLC v. Professional Asphalt*, CG2018CV00279, en el cual los señores Díaz, a través de PR Asphalt LLC, recurrieron a estrategias similares que fueron rechazadas por el TPI haciendo constar que, “[l]a parte demandante presentó un recurso legal con cierto grado de frivolidad”.

⁴ Conforme a la Regla 201 de Evidencia, antes citada, este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial de la *Demanda*, SUMAC Núm. 1, *Aggregate Inc. v. Puerto Rico Aggregate Company, Inc.*, SJ2024CV08528; *Id.*, Exhibits 2-4 (Querella ante la Policía de Puerto Rico y cartas acusando falsamente a Aggregate de incumplimiento de los términos del Contrato de Arrendamiento); *Sentencia*, SUMAC Núm. 39, *Aggregate Inc. v. Puerto Rico Aggregate Company, Inc.*, SJ2024CV08528 (disponiendo que “PRACI no intervendrá en forma o manera alguna con aquellos camioneros/acarreadores que acudan a la propiedad para la compra o despacho de material con excepción a lo dispuesto en la Cláusula 23 del Contrato de Arrendamiento”).

operación fue ilegalmente obtenido, lo que luego pretendió utilizar para evadir el cumplimiento de la *Sentencia* a la cual su cliente se había allanado en el caso de interdicto posesorio. PRACI logró inducir a error con éxito al TPI utilizando dicho documento, pero el Tribunal de Apelaciones repulsó las pretensiones de su cliente en una fundamentada decisión donde, incluso, le ordenó al TPI sostener una vista de desacato.

Pero hay más. Como parte del patrón de extorsión promovido por los señores Díaz y Puerto Rico Asphalt LLC, PRACI presentó dos demandas separadas, ventiladas ante el TPI, Sala Superior de Carolina, con la evidente intención de amedrentar a Aggregate y compelerla a ceder a sus pretensiones monopolísticas. En una de estas, con el epígrafe *Puerto Rico Aggregate Company, Inc., v. Aggregate, Inc.*, CA2025CV01450, pretendía desahuciar a Aggregate de la Finca Urrutia so pretexto de alegaciones falsas y jurídicamente temerarias, a los efectos de que el *Contrato de Arrendamiento* había sido terminado (unilateralmente, por los Señores Díaz), lo que el TPI no le dio ninguna credibilidad y desestimó la demanda.

En la otra, presentada el 21 de noviembre de 2024, bajo el epígrafe *Puerto Rico Aggregate Company, Inc. v. Aggregate Inc.*, SJ2024CV10748, se presentó una solicitud de *injunction* preliminar y permanente alegando, falsamente, que Aggregate extrae y almacena material en exceso del nivel autorizado bajo el *Permiso Formal para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre en la Finca Urrutia*, Número de Caso 2021-375687-PCT-006152 y el *Permiso General para Otras Obras en la Finca Urrutia*, Número 2021-416092-PGO-006494. Luego de múltiples trámites procesales, incluyendo una vista evidenciaria, el pasado 16 de marzo de 2026, se emitió una fundamentada *Sentencia Parcial* que no solo confirmó que PRACI carecía de prueba alguna a los efectos de que Aggregate hubiera incumplido con los permisos en cuestión, sino que también desestimó sus causas de acción, dejando únicamente pendiente la reconvención que Aggregate presentó en dicho caso.⁵ Como si ello fuera poco, el TPI también hizo constar, a la página 16 de su *Sentencia Parcial*, la evidente y acostumbrada mala fe de PRACI y sus agentes, al sostener contundentemente que:

entendemos que la buena fe de PRACI se ve en entredicho al, luego de presentar la demanda original, proceder unilateralmente y sin notificarlo a Aggregate solicitar la enmienda al PGO. No notificando o proveyendo el PGO enmendado sino meses después de su emisión. De igual forma, modificaron ya comenzado el pleito un permiso para el cual habían establecido esta solicitud interdictal, modificando así los hechos.

⁵ Conforme a la Regla 201 de Evidencia, antes citada, este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial de la *Sentencia*, SUMAC Núm. 134, *Puerto Rico Aggregate Company, Inc. v. Aggregate Inc.*, SJ2024CV10748.

En lo que aquí respecta, mientras ocurría lo antes expuesto, PRACI y sus agentes, incluyendo a los señores Díaz y Puerto Rico Asphalt LLC, continuaban recurriendo a sus tácticas para amedrentar a Aggregate. Esta vez, interviniendo y entorpeciendo unas solicitudes de Aggregate ante las agencias gubernamentales correspondientes, las cuales estaban dirigidas a: (1) enmendar el PGO 2025-625620-PGO-300265 ("PGO") de la Finca Zequeira con el fin de mitigar los daños causados por PRACI al—unilateralmente y a espaldas de Aggregate—enmendar los permisos de la Finca Urrutia, como bien reconoció una sala hermana de este Tribunal; y, (2) renovar el Permiso Único 2020-311618-PU-439844 ("PU") que fue objeto de la auditoría fraudulentamente promovida por PRACI ante la JP, para remediar cualquier error ministerial en el mismo. En ambos casos, PRACI solicitó y le fue autorizada⁶ la intervención. De este modo, promovió activamente—mediante falsedades, engaños y tergiversaciones—que se denegaran la enmienda y la renovación, respectivamente, con el único fin de adelantar sus pretensiones y objetivos.

Paralelamente, el 27 de febrero de 2026 PRACI presentó la demanda de autos, **donde presenta los mismos argumentos que presentó ante la OGPe para oponerse a la expedición de la enmienda y renovación de los permisos en cuestión.** Mediante la misma, PRACI recurre nuevamente a sus acostumbradas estrategias, a todas luces frívolas, para continuar amedrentando a Aggregate. Específicamente, PRACI pretende ampararse en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* ("Ley 161"), el cual codifica el remedio del *injunction* estatutario, alegando que los permisos de Aggregate (los anteriores, y no los recientemente emitidos por OGPe que intencionalmente ocultó a este Tribunal hasta ayer en la noche, como discutimos a continuación) son nulos, basándose, como explicamos, en los mismos fundamentos que planteó en sus intervenciones ante la OGPe.

No obstante, la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe") evaluó dentro de su pericia toda la información ante sí, y determinó que, en efecto, procedía tanto la enmienda al PGO,⁷ como la renovación del PU,⁸ **rechazando los planteamientos presentados por PRACI y que promueve en este pleito.** Así las cosas, el 13 de marzo de 2025, la OGPe aprobó y emitió el PGO

⁶ Conforme a la Regla 201 de Evidencia, antes citada, este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial de las solicitudes de intervención de PRACI bajo el PGO y el PU, así como de las resoluciones autorizando ambas solicitudes. No obstante, se acompañan dichas resoluciones para fácil referencia. Véase, Anejos 1 al 4 del escrito presente.

⁷ Conforme a la Regla 201 de Evidencia, antes citada, este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial del PGO enmendado. No obstante, se acompaña la misma para fácil referencia. Véase, Anejo 5 del escrito presente.

⁸ Véase SUMAC # 26.

enmendado en cuestión, y el 20 de marzo de 2026, aprobó y emitió la renovación del PU enmendado en cuestión, subsanando los errores señalados en el Informe de Auditoría de la JP.⁹ La OGPe también advirtió a las partes, incluyendo a PRACI como interventora, de su derecho de revisión. **Es decir, luego de presentada la *Demanda* de autos, la cual PRACI fundamenta en las versiones anteriores de estos permisos, estos fueron enmendados, tornando sus reclamos a todas luces académicos. A pesar de que la PRACI fue interventora en estos procesos y debidamente notificada de las determinaciones de la OGPe, omitió y rehusó informar al Honorable Tribunal sobre estos eventos, y no fue hasta el 25 de mayo de 2026 a las 9:00 PM que informó al TPI.**¹⁰ Es decir, no fue hasta la noche previa a la fecha en la que estaba calendarizada la vista pautada por este Tribunal, y luego de que las partes dedicaron tiempo y esfuerzo a prepararse para la misma y a presentar mociones dispositivas.

En ese momento, PRACI no tuvo más opción que reconocer, ante este Tribunal: que “el **20 de marzo de 2026**, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitió una renovación del Permiso Único objeto de controversia bajo el número de trámite 2020-311618-PU-439844; que “[d]icho evento . . . constituye un hecho nuevo que altera de forma sustancial el marco fáctico y jurídico del caso”; y que “[a] la renovación de un permiso que, según las alegaciones de la demanda, fue previamente declarado nulo por haber sido expedido sin jurisdicción, plantea una controversia nueva que puede ser atendida por la agencia.”¹¹ Es decir, la propia parte demandante reconoce que, ante la emisión de la renovación del PU por parte de OGPe, este pleito se ha tornado académico. Por otro lado, aunque no hace mención del PGO, también en controversia, y de la enmienda al mismo aprobada por la OGP el 13 de marzo de 2026—es decir, antes de que emplazara a Aggregate en este procedimiento—el efecto jurídico es, naturalmente, el mismo.

A pesar de ello, PRACI solicita la paralización de los procedimientos, dejando en suspenso una disputa no solo frívola y temeraria, sino también académica. Por otro lado, como podrá advertir este Honorable Tribunal, PRACI carece de legitimación activa, además de que no existe una reclamación que justifique la concesión de un remedio al amparo de la Ley 161. En consecuencia, solicitamos que se desestime este caso sin necesidad de trámites ulteriores, y se imponga a la parte demandante los honorarios de abogado que correspondan.

⁹ Véase Anejo 5 del escrito presente, SUMAC # 26.

¹⁰ Véase SUMAC # 26.

¹¹ *Íd.*

II. Derecho Aplicable

A. *La Moción de Desestimación*

De conformidad con la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, un demandado puede presentar una solicitud de desestimación de una demanda radicada en su contra previo a someter su contestación. A esos efectos, la citada regla dispone que, la parte demandada puede presentar una moción de desestimación en la que alegue las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y, (6) dejar de acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

Es norma reiterada que, frente a una moción para desestimar, la demanda debe ser interpretada lo más liberalmente posible a favor de la parte demandante, aceptando como ciertos los hechos bien alegados en la misma. Véase, al respecto, *Candal Vicente v. CT Radiology Office, Inc.*, 112 DPR 227, 231 (1982); *Meléndez v. Iturrondo*, 71 DPR 60, 63 (1950). A esos efectos, una demanda debe desestimarse, en definitiva, porque no aduce causa de acción, cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de derecho concebible, y por lo tanto la misma no puede ser enmendada. Véase, *Clemente v. Departamento de la Vivienda*, 114 DPR 763, 771 (1983); *Rivera Rivera v. Trinidad*, 100 DPR 776, 781 (1972); *Figueroa v. Tribunal Superior*, 88 DPR 122, 124 (1963).

Al evaluar si la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, el tribunal deberá determinar si los hechos de la demanda establecen una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido común. *Trinidad Hernández et al. v. ELA et al.*, 188 DPR 828 (2013). Así pues, al examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser sumamente liberal, concediéndose “únicamente cuando de los hechos alegados no puede concederse remedio alguno a favor del demandante.” *Torres Torres v. Torres et al.*, 179 DPR 481, 501 (2010).

Cabe indicar en esta coyuntura, que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, no prohíbe que se incluyan documentos en la moción de desestimación. Como regla general, las mociones de desestimación, bajo el inciso (5) de la precitada Regla, que contengan documentos anejados deberán considerarse mociones de sentencia sumaria. *Sanchez v. Aut. De Los Puertos*, 153 DPR 559, 570 (2001). Sin embargo, esta Regla no establece que las mociones de

desestimación bajo los demás incisos deban igualmente considerarse sentencias sumarias, cuando se le adjunten documentos.

Asimismo, la Regla 12(d) de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 12 (d), equivalente a nuestra Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, permite considerar documentos anejados a una moción de desestimación sin que se tenga que considerar como una sentencia sumaria cuando se trata de: (1) documentos cuya autenticidad no está en controversia, (2) documentos medulares a la causa de acción o referidos en la demanda o (3) récords públicos. *Rivera v. Centro Médico del Turabo*, 575 F.3d 10, 15 (1er Cir. 2009); *Trans-Speck v. Caterpillar*, 524 F.3d 15, 321 (1er Cir. 2008); *Clorox Co. Puerto Rico v. Proctor*, 228 F.3d. 24, 32 (1er Cir. 2000).

Aclarado lo anterior, los asuntos relacionados con la jurisdicción del Tribunal son privilegiados y deben atenderse con prioridad. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, 202 DPR 495 (2019); *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, 200 DPR 254 (2018). Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado por estas, el foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional como parte de su deber ministerial, pues este incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, *supra*; *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, *supra*. Así, se ha señalado que, "la ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal *motu proprio*". *González v. Mayagüez Resort & Casino*, 176 DPR 848, 855 (2009). De este modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. *Torres Alvarado v. Madera Atilas*, *supra*; *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, *supra*.

B. La falta de justiciabilidad

El principio de justiciabilidad surge a partir de consideraciones de índole constitucional, de autolimitación adjudicativa, las cuales exigen tener ante el Tribunal un caso y controversia real antes de ejercer el poder judicial. *ELA v. Aguayo*, 80 DPR 552, 558-559 (1958); *Ortiz v. Panel F.E.I.*, 155 DPR 219, 251 (2001). "[E]l principio de justiciabilidad como autolimitación del

ejercicio del poder judicial responde en gran medida al papel asignado a la judicatura en una distribución tripartita de poderes, diseñada para asegurar que no intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas de gobierno". *Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.*, 178 DPR 563, 571 (2010). De lo anterior se ha entendido, que los tribunales solo pueden resolver aquellos casos que sean justiciables con controversias genuinas y surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas. Véase, *Torres Montalvo v. Gobernador*, 194 DPR 760, 766 (2016); *Lozada Sánchez et al. v. JCA*, 184 DPR 898, 917 (2012); *Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, 180 DPR 920, 931 (2011).

La doctrina de justiciabilidad imprime en nuestro ordenamiento jurídico ciertas limitaciones al ejercicio judicial con el propósito de que los tribunales puedan determinar el momento oportuno para su intervención. Véase, *Presidente de la Cámara v. Gobernador*, 167 DPR 149, 158 (2006). Así, se ha resuelto que para que una controversia sea justiciable se debe evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real y substancial y que permita un remedio específico mediante una sentencia de carácter concluyente, y finalmente; (3) si la controversia es propia para una determinación judicial distinguiéndose de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso académico o ficticio. *Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, *supra*, en la pág. 932; *Noriega v. Hernández Colón*, 135 DPR 406, 421-422 (1994); *ELA v. Aguayo*, *supra*, en pág. 584. Por el contrario, la doctrina sostiene que no será justiciable aquella controversia en que: (1) se trata de resolver una cuestión política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa; (3) es o se convierte en académica; (4) se busca obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no está maduro. *Íd.*

Establecido lo anterior, la doctrina de academicidad agota los límites de la función judicial. *Báez Díaz v. E.L.A.*, 179 DPR 605, 617 (2010). Un caso se torna académico cuando, con el paso del tiempo y los eventos posteriores el mismo, pierde su condición de controversia viva y presente. *Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. H.I.E. Tel.*, 150 DPR 924, 936 (2000). Así, un caso es académico cuando pierde su carácter adversativo, ya sea por cambios fácticos o judiciales que ocurren durante su trámite judicial, y se crea una circunstancia en la que la sentencia sería una opinión consultiva. *Angueira v. J.L.B.P.*, 150 DPR 10, 19 (2000).

Por otro lado, la legitimación activa es un instrumento de autolimitación judicial cuya función es asegurar al tribunal que el promovente de la acción es uno cuyo interés es de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer

a la atención del tribunal las cuestiones en controversia. *Colegio de Ópticos v. Vani Visual Center*, 124 DPR 559, 564 (1989); *Hernández Agosto v. Romero Barceló*, 112 DPR 407, 413 (1982). En ausencia de legislación que la conceda, hay legitimación activa cuando: 1) la parte que reclama ha sufrido un daño claro y palpable; 2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; 3) existe una relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado; y 4) la causa de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. *Noriega v. Hernández Colón*, 135 DPR 406, 427 (1994).

C. Las doctrinas de jurisdicción primaria y de agotamiento de remedios administrativos.

La doctrina de jurisdicción primaria es un método de autolimitación de los tribunales. Esta determina cuál cuerpo adjudicador tiene prioridad para acoger, inicialmente, una controversia: si el tribunal o la agencia administrativa. *Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico*, 204 DPR 89,102 (2020); *Báez Rodríguez v. ELA*, 179 DPR 231, 239 (2010); *Aguilú Delgado v. P.R. Parking System*, 122 DPR 261, 266 (1988).

La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos vertientes. Por un lado, la jurisdicción primaria concurrente y, por otro, la jurisdicción primaria exclusiva. *Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico*, 204 DPR 89,102 (2020). La primera vertiente tiene lugar cuando la ley permite que la reclamación se inicie ya sea en la agencia o en el tribunal. Así, la jurisdicción primaria concurrente presupone que, tanto el foro judicial como el administrativo tienen jurisdicción para entender en la controversia planteada, **pero se cede la primacía a la agencia por su especialización y conocimiento sobre el asunto objeto de la reclamación.** *Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico*, *supra*, a la pág. 103. Esta se aplica en casos en los que las cuestiones de hechos a ser consideradas requieren del ejercicio de discreción adjudicativa o de la aplicación del conocimiento especializado que las agencias poseen. *Báez Rodríguez v. ELA*, *supra*, pág. 240. Por consiguiente, para poder determinar si una controversia debe ser atendida por el ente administrativo, se deben evaluar los siguientes aspectos junto a las particularidades del caso: 1) destreza o pericia de la agencia; 2) complejidad y especialidad de la controversia; 3) prontitud usual del proceso de decisión; y, 4) el uso de técnicas de adjudicación más flexibles. *Suárez Molina v. Comisión Local de Elecciones de Cataño*, 205 DPR 642, 663 (2020); *Ferrer v. Figueroa*, 109 DPR 398, 402 (1988).

La jurisdicción primaria exclusiva, por su parte, está presente cuando la propia ley establece que el foro administrativo tendrá jurisdicción inicial exclusiva para entender en la

reclamación. *Rodríguez Rivera v. De León Otaño*, 191 DPR 700 (2014). Es decir, la jurisdicción primaria exclusiva ocurre cuando un estatuto establece que se le confiera jurisdicción exclusiva a un foro administrativo, de forma que este sea el único foro con potestad para resolver una controversia en específico. En estos casos, los tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el caso en primera instancia. *Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico*, *supra*, a las págs. 103-104. Cuando existe jurisdicción primaria exclusiva, la abstención del foro judicial no constituye un acto de deferencia, sino que, por disposición de ley, está impedido de intervenir inicialmente en el caso. *Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas*, 163 DPR 308, 327 (2004).

Por último, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos constituye, junto a la de jurisdicción primaria, una norma de abstención judicial que pretende lograr que las reclamaciones sometidas inicialmente a la esfera administrativa lleguen al foro judicial en el momento adecuado. *Igartúa de la Rosa v. A.D.T.*, 147 DPR 318, 331 (1998). Su objetivo principal es evitar una intervención judicial innecesaria y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y desenlace normal del procedimiento administrativo. *Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer*, 121 DPR 347, 355 (1988).

Así pues, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos constituye un requisito jurisdiccional que no debe ser soslayado. Ello, a menos que se configure alguna de las limitadas excepciones que, al amparo de nuestro ordenamiento jurídico, justifican evadir el trámite administrativo. *Igartúa de la Rosa v. A.D.T.*, *supra*, pág. 331. De forma cónsona, la sección 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9673, dispone las excepciones a la referida doctrina:

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa.

D. La Ley 161

La Ley 161 creó la OGPe, adscrita a la Junta de Planificación. Véase, Artículo 2.1, Ley 161, 23 LPRA sec. 9012. Este estatuto le concedió a la OGPe jurisdicción para evaluar, conceder o denegar determinaciones finales, permisos y cualquier trámite necesario o que incida de forma

alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico. Véase, Artículo 2.5, Ley 161, 23 LPRA sec. 9012d. Una vez se emite la determinación final, se activan, entonces, los términos para la revisión administrativa y/o judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Véase, Artículo 11.7, Ley 161, 23 LPRA sec. 9021s; y, Artículo 13.1, Ley 161, 23 LPRA sec. 9023.

Por otro lado, la Ley 161 confiere a los tribunales de primera instancia, a manera de excepción, la facultad para resolver acciones que cuestionan permisos finales expedidos por la agencia. En estos casos, dicho estatuto obliga expresamente al tribunal a “presum[ir] la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y permisos expedidos”. Artículo 9.1 de la Ley 161, 23 LPRA sec. 9019i. No obstante, la ley le reconoce al foro de instancia la facultad de revocar un permiso de construcción o la determinación final de la agencia, siempre que medien ciertas circunstancias. Al respecto, el Artículo 9.1 de la Ley 161 dispone:

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los profesionales autorizados. **No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el profesional autorizado, deberá ser revocado.** La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un tribunal competente así lo determine y **siguiendo con el procedimiento judicial establecido en las secs. 9024 a 9024e de este título**, además de cumplir con el debido proceso de ley.

[...]

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las entidades gubernamentales concernidas frente a ataques de terceros. **Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en este capítulo, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el profesional autorizado, deberá ser revocado.** La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y **siguiendo con el procedimiento judicial establecido en las secs. 9024 a 9024e de este título**, además de cumplir con el debido proceso de ley. (Énfasis suplido.)

Como parte de este marco estatutario, el Artículo 14.1 de la Ley 161, 23 LPRA sec. 9024, establece un *injunction* estatutario como mecanismo procesal que permite la presentación de recursos ante el foro de instancia bajo ciertos escenarios particulares. A esos efectos, dispone los

recursos extraordinarios para solicitar la revocación de permisos y/o la paralización de obras o usos no autorizados. Dicho artículo dispone en su parte pertinente:

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una entidad gubernamental concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o **cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

[....]

El tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo esta sección será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante este capítulo y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Énfasis y subrayado nuestro.)

III. Argumentación

Antes de entrar a la discusión detallada de los fundamentos por los que entendemos, muy respetuosamente, que procede la desestimación del caso de autos, es necesario aclarar el alcance de los permisos que la parte demandante acompañó como anejos de su *Demanda*.¹²

Nótese, que la acción de autos se sustenta en un PGO emitido el 18 de agosto de 2025¹³ y en un PU emitido el 10 de agosto de 2021.¹⁴ Sin embargo, dichos permisos no están vigentes. El 13 de marzo de 2025, aprobó y emitió un PGO enmendado, y el 20 de marzo de 2026, aprobó y emitió la renovación del PU en cuestión, subsanando los errores señalados en el Informe de Auditoría que emitió la JP. Por lo tanto, de entrada, **las alegaciones se sustentan en documentos que perdieron total virtualidad. Ello, por sí solo, resulta suficiente para concluir, muy**

¹² Véase, SUMAC # 1.

¹³ Véase, SUMAC # 1, Anejo 5.

¹⁴ Véase, SUMAC # 1, Anejo 7.

respetuosamente, que el pleito no es justiciable y que la parte demandante carece de una reclamación que justifique la concesión del remedio que solicita.

Aclarado lo anterior, sostenemos que este pleito es académico, que PRACI carece de legitimación activa para incoarlo, y que este Honorable Tribunal no tiene jurisdicción sobre la materia, por aplicar las doctrinas de jurisdicción primaria exclusiva y de agotamiento de los remedios administrativos. Veamos.

A. Este caso no es justiciable toda vez que, como bien la propia PRACI admite, se ha tornado académico.

La propia parte demandante admite que, **luego de presentada la *Demanda de autos*, los permisos objeto de esta fueron enmendados.** En particular, en la víspera de la vista de injunction en este caso, PRACI reconoce: que “el **20 de marzo de 2026**, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitió una renovación del Permiso Único objeto de controversia bajo el número de trámite 2020-311618-PU-439844; que “[d]icho evento . . . constituye un hecho nuevo que altera de forma sustancial el marco fáctico y jurídico del caso”; y que “[a]a renovación de un permiso que, según las alegaciones de la demanda, fue previamente declarado nulo por haber sido expedido sin jurisdicción, plantea una controversia nueva que puede ser atendida por la agencia.”¹⁵ Es decir, la propia parte demandante reconoce que, ante la emisión de la renovación del PU por parte de OGPe, este pleito se ha tornado académico. Por otro lado, aunque no hace mención del PGO, también en controversia, y de la enmienda al mismo aprobada por la OGP el 13 de marzo de 2026—es decir, antes de que emplazara a Aggregate en este procedimiento—el efecto jurídico es, naturalmente, el mismo.

A pesar de ello, PRACI solicita la paralización de los procedimientos, dejando en suspenso una disputa no solo frívola y temeraria, sino también académica. No obstante, es norma reiterada que “cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado a desestimar el caso, pues no tiene discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tiene, pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada.” *In re. Laboy Hernández*, 209 D.P.R. 288, 298 (2022). Ante ello, procede la desestimación de la demanda en su totalidad y no meramente la paralización innecesaria de los procedimientos.

¹⁵ *Íd.*

B. Este caso no es justiciable, pues PRACI carece de legitimación activa. Asimismo, PRACI carece de una reclamación que justifique la concesión de un remedio al amparo de la Ley 161.

Aun asumiendo para fines de argumentación que los permisos en los que se basa la *Demanda* existen—lo que se niega enfáticamente—PRACI pretende que se emita un *injunction* estatutario en contra de Aggregate, al amparo del Artículo 14.1(3) de la Ley 161, solicitando la paralización inmediata de las actividades que Aggregate realiza en la Finca Zequeira, ante la supuesta ausencia de autorizaciones reglamentarias para operar en dicho predio. Todo ello, a pesar de que no tiene legitimación activa para incoar este pleito.

Según vimos, el Artículo 14.1 de la Ley 161, 23 LPRA sec. 9024, es el mecanismo procesal que permite la presentación de un *injunction* estatutario ante el foro de instancia bajo ciertos escenarios particulares. A esos efectos, el Tribunal Supremo sostuvo en *Díaz Vázquez y otros v. Colón Peña, supra*, que, "cuando se solicita un injunction fundamentado en un estatuto, lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada por dicho estatuto." (Subrayado en el original.) Por lo tanto, antes de que el foro judicial pueda atender los méritos de una acción presentada al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161, debe evaluar, como cuestión umbral, si los hechos alegados por la parte demandante están cobijados por el ámbito regulatorio de dicha ley. De igual forma, el citado Art. 14.1 requiere que la parte promovente demuestre ser una “persona [...] que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado” por la supuesta ausencia de permisos o el uso no autorizado. De modo que, el Art. 14.1 de la Ley 161 es un remedio limitado cuya aplicación depende estrictamente del marco regulatorio de la Ley 161 y no del interés subjetivo o contractual de quien demanda. Véase, *Díaz Vázquez y otros v. Colón Peña, supra*. De ahí que, lo primero que debe examinar el Tribunal es si las alegaciones se enmarcan en una violación bajo la Ley 161 y, posteriormente, si la parte alegadamente afectada tiene un daño adverso concreto bajo esa misma ley. En el caso de autos, PRACI no satisface ninguna de estas dos condiciones.

Las alegaciones de PRACI no caen dentro del ámbito cobijado por la Ley 161. PRACI no alega un daño regulatorio, ambiental, ni de cumplimiento que recaiga sobre su finca. **Sus alegaciones giran, exclusivamente, en torno a su desacuerdo con la manera en que Aggregate opera, y a su interpretación sobre qué permisos debe o no obtener Aggregate para operar en la Finca Zequeira—una finca que ni siquiera le pertenece a PRACI, sino a XZINC.**

La Ley 161 no concede legitimación para fiscalizar permisos ajenos, ni para hacer valer reglamentos administrativos en nombre de intereses económicos o contractuales privados. El Art.

14.1 de dicho estatuto no funciona como mecanismo de supervisión general ni como remedio para resolver disputas comerciales o competitivas entre entes privados, y mucho menos como punta de lanza para perpetuar un patrón de extorsión. Para que exista legitimación activa bajo la Ley 161, la parte demandante tiene que demostrar que la conducta denunciada afecta adversamente su propio interés bajo el régimen de permisos; no simplemente que la actividad carece—según alega PRACI—de ciertos permisos. La *Demanda Enmendada* no identifica un solo impacto adverso real para PRACI: no alega daño a su finca, no alega afectación ambiental sobre su propiedad, no alega que la OGPe la haya sancionado o expuesto a consecuencias regulatorias, ni alega que su uso del terreno se vea limitado por las operaciones imputadas a Aggregate.

Dicho de otro modo, según la *Demanda Enmendada*, el supuesto “uso no autorizado” se realiza en la Finca Zequeira, propiedad de XZINC, no de PRACI. La Ley 161 no otorga legitimación para impugnar actividades en la propiedad de un tercero a menos que se demuestre un perjuicio directo y particularizado, lo cual PRACI no hace. En consecuencia, incluso si Aggregate estuviera operando sin el permiso que PRACI cree necesario—lo que se niega enfáticamente y ha sido evaluado por la OGPe—ese tipo de alegación no basta para establecer que PRACI es una “parte adversamente afectada”.

Así pues, el Art. 14.1 es un remedio limitado cuya aplicación depende estrictamente del marco regulatorio de la Ley 161 y no del interés subjetivo o contractual de quien demanda. De ahí que lo primero que debe examinar el Tribunal es, si la materia alegada verdaderamente es una violación de permisos bajo la Ley 161 y, posteriormente, si la parte alegadamente afectada tiene un daño adverso concreto bajo esa misma ley. Dado que PRACI no satisface ninguna de estas dos condiciones, resulta axiomático que carece de legitimación activa. **PRACI no alega, porque no puede alegar, que Aggregate opera sin los permisos requeridos. Lo único que PRACI manifiesta es su desacuerdo con la forma en que Aggregate opera la Finca Zequeira y su inconformidad con las decisiones administrativas relacionadas con permisos.** Según PRACI, los permisos otorgados a Aggregate no son válidos toda vez que esta supuestamente carece de una Consulta de Ubicación vigente, de un Permiso Formal de Corteza Terrestre aplicable a la Finca Zequeira y de una evaluación ambiental. Sin embargo, esos señalamientos no constituyen un daño propio a PRACI; son meras imputaciones de carácter regulatorio hechas por un tercero que no sufre un perjuicio personal por la alegada violación. De igual forma, no presentan una controversia dentro de los preceptos del Art. 14.1 de la Ley 161. El Art. 14.1 de la Ley 161, no le confiere legitimación a PRACI para hacer cumplir reglamentos administrativos cuya aplicación y

adjudicación corresponde exclusivamente a la OGPe y a otras entidades gubernamentales. En lo que aquí respecta, el mismo se limita solicitar la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado, o a la revocación de un obtenido mediando fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento del mismo, de conformidad con el Artículo 9.1 de la Ley 161.

Este no es el caso aquí. La propia parte demandante admite que la operación de Aggregate en la finca Zequeria—limitada a una oficina administrativa y al procesamiento de material— cuenta con un PGO y un PU vigentes, y no presenta alegación alguna de que los permisos para dicha operación fueron obtenidos mediante fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en su otorgamiento.¹⁶ La realidad es que, el verdadero interés de PRACI es puramente económico y contractual. Desde sus alegaciones sobre el *Contrato de Arrendamiento*, hasta la supuesta nulidad de los permisos relacionados con la Finca Zequeira evidencian la clara intención de PRACI de utilizar como subterfugio el Art. 14.1 de la Ley 161, para tratar de lograr lo que no ha podido en todas las acciones judiciales frívolas que ha presentado contra Aggregate. Sin embargo, dicho artículo no fue diseñado para litigar controversias comerciales; su propósito es estrictamente asegurar que actividades que requieren permisos no se realicen sin ellos. No obstante, y según vimos, en este caso no se expone en forma o manera alguna cómo la operación de Aggregate sin tener, *supuestamente*, un PCT en la Finca Zequeira perjudica el interés propietario de PRACI en la Finca Urrutia. Procede, muy respetuosamente, la desestimación de este caso, no solo por no ser justiciable ante la falta de legitimación de PRACI, sino porque, bajo estos mismos fundamentos, PRACI carece de una reclamación que justifique la concesión de un remedio al amparo de la Ley 161.

C. La parte demandante pretende sustituir el trámite administrativo por el mecanismo procesal limitado del Art. 14.1 de la Ley 161. Como corolario de ello, acude ante este Honorable Tribunal en violación a las doctrinas de jurisdicción primaria y de agotamiento de remedios administrativos.

Según vimos, antes de que un tribunal pueda atender un *injunction* estatutario, debe determinar si la controversia planteada cae dentro del alcance del Art. 14.1 de la Ley 161 y, por tanto, dentro de dicho estatuto. En consecuencia, si la controversia presentada es realmente un

¹⁶ Resaltamos, nuevamente, que la propia OGPe ha rechazado los planteamientos de PRACI a los efectos de que Aggregate supuestamente carece de, o bien viene obligada a obtener, una Consulta de Ubicación vigente, un Permiso Formal de Corteza Terrestre aplicable a la Finca Zequeira y una evaluación ambiental para la operación que allí realiza (procesamiento de material y una oficina administrativa). Ello también confirma que el peso que dicha parte intenta otorgar al Informe de Auditoría no se sostiene en forma o manera alguna como cuestión de derecho.

cuestionamiento administrativo o una impugnación indirecta a una decisión de una agencia con jurisdicción primaria sobre el asunto—como ocurre aquí—no es un caso cobijado por el citado Art. 14.1.

Conforme se desprende del Art. 2.5 de la Ley 161, la OGPe es la agencia a la cual se le delegó expresamente la responsabilidad de evaluar, conceder o denegar determinaciones finales, permisos y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico. Esto incluye, por lo tanto, los PGO y PU. Así las cosas, por disposición expresa de ley, la Ley 161 le otorgó a la OGPe jurisdicción primaria exclusiva para atender la evaluación de solicitudes de permisos como los aquí cuestionados. Nótese, que es la OGPe con la pericia necesaria para evaluar y adjudicar la procedencia de estos permisos. Por razón de ello, el foro competente no es este Tribunal de Primera Instancia, sino la OGPe y, luego, el Tribunal de Apelaciones mediante revisión judicial.

Como cuestión de realidad, la *Demanda Enmendada* de autos confirma que las reclamaciones de PRACI son cuestionamientos al trámite, validez, alcance o suficiencia de los permisos emitidos por la OGPe a favor de Aggregate bajo los cuales operaba meses atrás. Según PRACI, estos permisos fueron obtenidos ilegalmente toda vez que Aggregate carece de una Consulta de Ubicación vigente, de un Permiso Formal de Corteza Terrestre aplicable a la Finca Zequeira y de una evaluación ambiental.

Sin embargo, Aggregate solicitó la enmienda y renovación, respectivamente, de estos permisos, y PRACI solicitó y le fue autorizada¹⁷ la intervención en los procesos administrativos relacionados con estos. De este modo, promovió activamente—mediante falsedades, engaños y tergiversaciones—que se denegaran dichas enmiendas, con el único fin de adelantar sus pretensiones y objetivos. Como cuestión de realidad, allí argumentó, en esencia, lo mismo que plantea en la *Demanda Enmendada*. No obstante, luego de una amplia evaluación—incluyendo los argumentos de PRACI—la OGPe rechazó los argumentos de PRACI (los mismos que presenta aquí), y determinó que, en efecto, procedían tanto la enmienda al PGO,¹⁸ como la renovación del PU;¹⁹ en efecto, suplantando los permisos que sirven de base para la *Demanda* de autos.

¹⁷ Conforme a la Regla 201 de Evidencia, antes citada, este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial de las solicitudes de intervención de PRACI bajo el PGO y el PU, así como de las resoluciones autorizando ambas solicitudes. No obstante, se acompañan dichas resoluciones para fácil referencia. Véase, Anejos 1 al 4 del escrito presente.

¹⁸ Conforme a la Regla 201 de Evidencia, antes citada, este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial de la enmienda al PGO. No obstante, se acompaña la misma para fácil referencia. Véase, Anejo 5 del escrito presente.

¹⁹ Véase SUMAC # 26.

Así las cosas, si no estaba de acuerdo con los dictámenes administrativos de la OGPe, PRACI debió continuar el trámite apelativo ante la agencia o acudir en revisión judicial al TA.²⁰ Véase, Artículo 11.7, Ley 161, 23 LPRA sec. 9021s; y, Artículo 13.1, Ley 161, 23 LPRA sec. 9023. En su lugar, ha querido sustituir el trámite aplicable haciendo un uso jurídicamente improcedente del Art. 14.1 de la Ley 161. Dicho de otro modo, el citado Art. 14.1 no es un vehículo para atacar los permisos expedidos por la OGPe. PRACI venía obligada a utilizar la vía administrativa o de revisión judicial, lo cual no hizo, obviando agotar los remedios administrativos correspondientes sin justificación alguna para ello.

En consecuencia, aun asumiendo como ciertos los hechos bien alegados de la *Demanda Enmendada*, procede igualmente su desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente, que se desestime en su totalidad la *Demanda Enmendada* de autos sin necesidad de trámites ulteriores. Asimismo, se solicita que, conforme exige el Art. 14.1 de la Ley 161, se impongan a la parte demandante honorarios de abogado quedando la cuantía sujeta a la presentación del desglose correspondiente.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 26 de marzo de 2026.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC

ALB Plaza, Suite 400

#16 Carretera 199

Guaynabo, PR 00969

Tel. (787) 474-5447

Fax: (787) 474-5451

f/ Eliezer Aldarondo López

ELIEZER ALDARONDO LÓPEZ

RUA NÚM. 16714

eliezer.aldarondo@gmail.com

²⁰ Recordemos que, son partes en un procedimiento administrativo "(1) el promovente; (2) el promovido; (3) el **interventor**; (4) aquel que haya sido notificado de la determinación final de la agencia administrativa; (5) aquel que haya sido reconocido como "parte" en la disposición final administrativa; y (6) aquel que participa activamente durante el procedimiento administrativo y cuyos derechos y obligaciones puedan verse adversamente afectadas por la acción o inacción de la agencia." (Énfasis suplido.) *Lugo Rodríguez v. Junta de Planificación*, 150 D.P.R. 29, 44 (2000).

JENKS CARBALLEIRA LAW

PMB 565, 1353 Ave. Luis Vigoreaux

Guaynabo, PR 00966

(787) 439-3980

Email: edjenks@yahoo.com

f/ Eduardo R. Jenks Carballeira

EDUARDO R. JENKS CARBALLEIRA

RUA 15242

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.

Counselors & Attorneys at Law

P.O. Box 191064

San Juan, Puerto Rico 00919-1064

Tel. (787) 925-1471

Fax. (787) 925-1371

Email. mtorres@ttacsp.com

f/Lcdo. Miguel L. Torres-Torres

RUA Núm. 14,645

Abogados de Aggregate, Inc.